

装订线

班级：

姓名：

学号：

江南大学《思想道德与法治》 2022-2023学年第一学期期末试卷

◆重要提示：所有答案均须写在《答题纸》上，否则无效。

一、选择题（以下各题只有一个选项是正确的。每小题1分，本题共20分）

1、（ ）是在新的历史条件下形成和发展的，体现民族特质、顺应时代潮流的思想观念、行为方式、价值取向、精神风貌和社会风尚的总和。

- A、民族精神 B、创新精神
C、时代精神 D、载人航天精神

2、马克思说：“作为确定人，现实的人，你就有规定，就有使命，就有任务，至于你是否意识到这一点，那都是无所谓的。”这里，确定的现实的人的“规定”、“使命”和“任务”指的是（ ）。

- A、人生责任 B、人生境界
C、人生存在 D、人生信仰

3、社会公德的主要内容包括（ ）。

- A、文明礼貌、助人为乐、爱护公物、保护环境、遵纪守法
B、积极进取、助人为乐、爱护公物、保护环境、遵纪守法
C、文明礼貌、助人为乐、爱护公物、敬业奉献、遵纪守法
D、文明礼貌、勤俭自强、爱护公物、保护环境、遵纪守法

4、道德的功能集中表现为处理个人与他人、个人与社会之间关系的行为规范及实现自我完善的一种重要精神力量。在道德的功能系统中，主要的功能是（ ）。

- A、认识功能和教育功能 B、评价功能和调节功能
C、认识功能和调节功能 D、导向功能和沟通功能

5、中国古代先贤们把在不为人知的情况下仍然能够坚守自己的道德信念称之为

（ ）。

- A、谦虚 B、谨慎 C、慎独 D、自律

6、在家庭美德的基本规范中，（ ）是我国重要的法律原则和道德规范，也是我国的基本国策。

- A、尊老爱幼 B、男女平等 C、夫妻和睦 D、勤俭持家

7、在发展社会主义市场经济的条件下，在全面建设小康社会的进程中，社会主义集体主义的具体道德要求中，（ ）是对我国公民最基本的道德要求。

- A、无私奉献、一心为公 B、先公后私、先人后己
C、公私兼顾、不损公肥私 D、先私后公、先己后人

8、违反《维护互联网安全的决定》情节严重的可追究（ ）。

- A、刑事责任 B、民事责任 C、行政责任 D、经济责任

9、在当代中国，各族人民爱国主义的主题是（ ）。

- A、和平与发展 B、维护安定团结的局面
C、实现祖国统一 D、建设有中国特色的社会主义

10、（ ）是社会主义核心价值体系的精髓。

- A、马克思主义指导思想
B、中国特色社会主义共同理想
C、以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神
D、以“八荣八耻”为主要内容的社会主义荣辱观

11、社会主义道德建设的核心是（ ）。

- A、为人民服务 B、集体主义 C、追求真理 D、艰苦奋斗

12、市民张某在城市街道上无照销售食品，在被城市综合管理执法人员查处过程中暴力抗法，导致一名城市综合管理执法人员受伤。经媒体报道，人们议论纷纷。关于此事，下列哪一说法是错误的？

- A、市民王某：城市综合管理执法人员的活动属于执法行为，具有权威性。

更多考试真题
请扫码获取



江小南球知道

B、市民刘某：城市综合管理机构执法，不仅要合法，还要强调公平合理，其执法方式应让一般社会公众能够接受。

C、市民赵某：如果老百姓认为执法不公，就可以毫不留情地进行反抗。

D、市民陈某：守法是公民的义务，如果认为城市综合管理机构执法不当，可以采用行政复议、行政诉讼的方式寻求救济，暴力抗法显然是不对的。

13、我国依法治国的主体是()。

A、党中央 B、 国务院 C、人民群众 D、全国人民代表大会

14、国家司法机关及其公职人员依照法定职权和程序适用法律处理案件的专门活动，被称为()。

A、法律执行 B、法律制裁 C、法律适用 D、法律监督

15、在下列各项中，不属于我国宪法规定的公民基本权利的是()。

A、取得国家赔偿权 B、人身自由权 C、公平交易权 D、文化教育权

16、()是国家安全的支柱与核心。

A、经济安全 B、社会公共安全 C、科技安全 D、政治安全和国防安全

17、吴某在实施盗窃时因被他人察觉而未得逞，仓皇逃跑。吴某的行为()。

A、是犯罪预备 B、不构成犯罪 C、是犯罪未遂 D、是犯罪中止

18、集体主义强调集体利益的发挥离不开个人的积极性和创造性，集体要()。

A、重视个人的正当利益 B、为个人作出无条件的牺牲
C、反对任何对个人的干预和限制 D、束缚个人，限制“个性”的发展

19、《公民道德建设实施纲要》提出，()是公民道德建设的重点。

A、爱国守法 B、诚实守信 C、敬业奉献 D、勤俭自强

20、社会主义职业道德最基本的要求是()。

A、爱岗敬业 B、办事公道 C、诚实守信 D、奉献社会

二、问答题 (每小题7分，本题共28分)

1、中华民族的优良道德传统表现在哪些方面?

2、保持心理健康的途径和方法有哪些?

3、简述法律思维方式的含义、特征与培养途径?

4、简述宪法的特征和原则?

三、材料分析题 (本题共52分)

材料一： 《清华80后修车匠发“励志帖”引发网友热议》

新华网北京12月10日电(“中国网事”记者李江涛、涂铭)17岁开始，在北京“漂”了12年，在工地干过，当过“二房东”，收过废品，开过黑车，尝试过自杀……这是一个来自河北农村的80后小伙子的真实经历。近日，这位在清华大学校园里修车的年轻修车匠在网上发“励志帖”，分享自己的“北漂”经历，以此激励清华学子，引发网友热议。

在日志里，任玉华详细记录了他的成长历程，……种种尝试失败以后，任玉华萌生了自杀的念头，他先后尝试过卧轨、跳河，最后也因为觉得“不光彩”而放弃。一番折腾后，任玉华冷静下来，意识到只有脚踏实地、勤勤恳恳才有可能获得成功，他最终选择在清华大学里踏踏实实修自行车，这一干就是5年多。

“这一次，我真的花了所有的心思来修车，我认真地对待每个同学每一辆车，我可以摸着胸口说，修过的每辆车我都是尽力的，每次我都用百分之百的能力来修，能修的零部件绝对不换，该更换零件的绝对找最合适最实惠的。”励志帖中说。任玉华的努力得到回报，“在清华浓厚学风的影响下，我将修车当成事业……在所有清华园修车铺中，我的业绩从倒数第一做到了最前列!”

在日志的末尾，任玉华写道：“我的经历可能是很微不足道的，但是我是那样急切地要来跟你们分享。如果您有一天遇到挫折或者遭遇失败，希望您还可以想到清华园里曾经有过一个小华，一个从自信到自卑再到从容的小华，一个从失败到成功的小华。”谈及自己的理想，

任玉华告诉记者，他想造一辆真正结实耐用的“小华”牌自行车，为此他已经把自行车最容易坏的零部件都“吃透了”，还初步形成了设计

方案，有了足够的资金就会付诸行动。“我觉得那句歌词比较好，有梦想谁也了不起。”任玉华说。

——材料来源：根据<http://www.cnnb.com.cn> 中国宁波网2011年12月

10日《清华80后修车匠发“励志帖”引发网友热议》整理而成。

请结合上述材料，运用自己所学的相关知识，回答下列问题：

- 1、你对任玉华在网上发“励志帖”的做法怎么看？（5分）
- 2、你怎么理解理想的含义？理想的作用何在？（5分）
- 3、要实现理想，需要做好哪些准备？（10分）

材料二：《许月华：“板凳妈妈”播撒人间母爱》

新华网北京8月20日电（记者隋笑飞）她12岁时高位截瘫，两个小板凳是她行走的支撑；17岁时，她被送进了社会福利院，开始了新的生活；现在她是130多名孤残儿童的“妈妈”，播撒着伟大的人间母爱。37年来，她始终自强不息，乐观向上，热心助人。她的事迹在网上热传，网民亲切地称她“板凳妈妈”。

她就是第三届全国道德模范、湖南省湘潭市社会福利院供养人员许月华。

1973年，许月华被送进了市社会福利院。“衣来伸手，饭来张口”的生活过了半个月，她就感到浑身不自在，向院长提出要帮着照看小孩。院长拗不过她，就让本来是被供养对象的许月华，成了一名没有任何报酬的编外保育员，成了福利院孩子们的“板凳妈妈”。

在福利院，许月华从没有休过节假日。护理班长心疼她：“月华，你这样下去会累死的。”许月华轻轻一笑：“真这样累死，我乐意。我还留了几十块钱，就拜托你替每个孩子买件衣服，算是我留给他们的一个纪念。”

随着福利院收养的孤残婴幼儿不断增多，许月华抚育的“儿女”也越来越多，最多时同时带着15个。晚上，这个刚睡下那个又醒了，这个刚停止哭那个又扯开嗓子喊，许月华从没睡过一个安稳觉。

30多年来，许月华带大了138个孤儿。一批孩子走了，又一批孩子来了。许多孩子都已成家立业，他们在填写履历表时，在“母亲”一栏里，写的都是一个共同的名字：许月华。

——资料来源：根据新华网2011年08月20日《许月华：“板凳妈妈”播撒人间母爱》整理而成。

请结合上述材料，运用自己所学的相关知识，回答下列问题：

- 1、人生价值的基本评价标准是什么？（5分）
- 2、如何客观、准确地评价人生价值？（7分）
- 3、一个人的人生价值怎样实现？（10分）

材料三：

沈某，17岁，高中辍学在家，无业。一天，沈某闲散间中意一辆三轮车，他决意买下，为日后做生意用。车子的卖主李某与沈某相约，1.8万元成交。沈某于是从姑姑处借款1万元，从表姐处借款5千元，允诺利率是2%。

可是，沈某拿着1.5万元来李某处提车时，李某坚持车价是1.8万元，少一分也不行。此时，沈某只好从朋友处又借了3千元，允诺利率是5%。因为朋友手中的钱要转天交付，所以，李某留下1.5万元，等沈某交付余款后，把三轮车提走。

事情凑巧，当晚三轮车在李某家被盗，当沈某带着买车的3千余款来提车时，得知车被盗的事实，双方起争执。沈某要求李某退款，李某坚持不退款，并且声称可以再给沈某提供一辆新三轮车，要求沈某付清车的余款3千。沈父得知儿子的买卖消息后，向法院提请，要求法院判决沈某买车的承诺无效，责成李某退回1.5万元，并且承担利息。

请问：依据民事行为的构成要件，法院应如何判决？为什么？（10分）